

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 459/2532

นางสาวสุทธีวรรณ เกิ่งวินิจ

โจทก์

นายประสาร เบญจตานนท์

จำเลย

นายประสาร เบญจตานนท์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 51)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 12 หมู่บ้าน เสรี 1 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และชำระค่าเช่าบ้านที่ค้างกับค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 7,000 บาท ทั้งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในอัตรา เดือนละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (24 มกราคม 2529) ตามขอจนกว่าจำเลย และบริวารจะขนย้ายออกไปจากบ้านดังกล่าว

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49,48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง
คำคำร้องเป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>